



ANALISTA
SILVIO MACIEL
DIREITO PENAL
AULA 5

ROTEIRO DE AULA

Sumário

Teoria do Crime- Ilicitude

- 1 - Conceito:
- 2- ilicitude formal e ilicitude material
- 3- Ilicitude subjetiva e ilicitude objetiva
- 4 – Causas excludentes de ilicitude (causas descriminantes; causas justificantes; causas eximentes; causas de justificação)
 - 4.1 – Estado de Necessidade (art. 23, I c/c art. 24 do CP)
 - 4.2 – Legítima defesa (art. 23, II c/c art. 25 do CP)
 - 4.3 - Excessos nas excludentes de ilicitudes (art. 23, parágrafo único do CP)
 - 4.4 - Ofendículo/ofendículas/ofensáculas
 - 4.5 - Consentimento do ofendido

Tema: Teoria do Crime- Culpabilidade (elemento do crime)

- 1 – Conceito
- 2- Natureza jurídica
- 3- Teorias da culpabilidade
- 4- Elementos da culpabilidade

Ilicitude/antijuridicidade (elemento do crime)

1 - Conceito:

- Contrariedade do fato típico a todo o ordenamento jurídico

2- ilicitude formal e ilicitude material

➤ Formal:

- Contrariedade do fato típico à norma jurídica
- não possui grau
- também chamada de ilicitude **genérica**
- obs. a ilicitude **específica** é a que contraria alguns elementos específicos do tipo: ex. expressão indevidamente/sem justa causa

➤ material/substancial/injusto penal

- relevância social do comportamento
- ex. jogo do bicho não tem relevância social
- possui grau

3- Ilicitude subjetiva e ilicitude objetiva

➤ Ilicitude **subjetiva** é a que exige agente imputável

- Exige capacidade de entendimento de que está praticando a conduta
- Portanto, inimputáveis não praticam ato ilícito

➤ Ilicitude **objetiva** é a que exige a mera contrariedade da conduta ao ordenamento jurídico

- Basta que a conduta contrarie a norma jurídica
- Existe ilicitude objetiva mesmo que o autor da conduta não tenha capacidade de entender o caráter ilícito da conduta
- Para quem adota essa modalidade de ilicitude, os inimputáveis também praticam atos ilícitos embora não sejam responsabilizados por esses atos (por ausência de culpabilidade)

➤ O Brasil adota a ilicitude objetiva

4 – Causas excludentes de ilicitude (causas descriminantes; causas justificantes; causas eximentes; causas de justificação)

- Excluem a ilicitude do fato típico, ou seja, o fato é típico, mas não é ilícito; logo não é crime por falta do segundo elemento do crime
- Ex. aquele que mata em legítima defesa; praticou o fato típico de homicídio, entretanto não praticou o crime de homicídio, visto ter agido sob o amparo de uma excludente de ilicitude (legítima defesa)

4.1 – Estado de Necessidade (art. 23, I c/c art. 24 do CP)

Art. 23 - Não há crime quando o agente pratica o fato: (Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

I - em estado de necessidade;

Art. 24 - Considera-se em estado de necessidade quem pratica o fato para salvar de perigo atual, que não provocou por sua vontade, nem podia de outro modo evitar, direito próprio ou alheio, cujo sacrifício, nas circunstâncias, não era razoável exigir-se. (Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

§ 1º - Não pode alegar estado de necessidade quem tinha o dever legal de enfrentar o perigo. (Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

§ 2º - Embora seja razoável exigir-se o sacrifício do direito ameaçado, a pena poderá ser reduzida de um a dois terços.

- Bem jurídico em perigo
- Por essa razão, a Lei autoriza que esse bem seja salvo, sacrificando-se outro bem jurídico
- Existirão sempre dois bens jurídicos, o preservado e o sacrificado
- Requisitos do estado de necessidade:

1º requisito- Perigo atual

-Perigo pode decorrer de ato humano; ataque espontâneo de animal ou de fato natural

-Se o animal estiver sendo utilizado como arma da agressão (instigado a atacar), será legítima defesa

-Fora esse caso, ataque de animal sempre será estado de necessidade

-Veja que o perigo deve ser atual (atenção para questões que cobram letra de lei): há duas correntes sobre a possibilidade de estado de necessidade no perigo iminente:

- ❖ 1 C: Sim, há essa possibilidade visto que ninguém deve ser obrigado a esperar o perigo ocorrer para agir
- ❖ 2 C: Não, visto taxatividade legal (o art. 24 do CP fala em perigo atual, enquanto o art. 25, ao definir legítima defesa, fala em agressão atual ou iminente) – **corrente adotada**

2º requisito - Perigo não causado voluntariamente (perigo involuntário)

-Quem causou o perigo não pode se beneficiar do estado de necessidade

-Se a ação de perigo for causada involuntariamente, o agente poderá ser beneficiado pelo estado de necessidade.

-Isto em razão do art. 24 apontar sobre a impossibilidade de se beneficiar caso tenha causado o perigo voluntariamente

-Portanto, o causador doloso da situação de perigo não pode se beneficiar do estado de necessidade;

-Já o causador **culposo PODE**

-ex. pessoa causa incêndio dolosamente e na fuga derruba uma pessoa; não pode alegar estado de necessidade, já que foi o próprio causador do perigo (incêndio)

- veja que se o incêndio, no exemplo, fosse culposos, poderia se falar em estado de necessidade

3º requisito - Perigo inevitável de outro modo

-obs. estado de necessidade tem sempre dois bens, um em perigo e outro que foi sacrificado para salvar o primeiro

-Só há estado de necessidade se não há outro meio de salvar o bem jurídico em perigo

-Assim, existindo outra forma de evitar o perigo, sem precisar sacrificar o bem jurídico alheio, não existe a situação jurídica do estado de necessidade

-ex. em um incêndio há duas portas para fugir; uma delas já tem um indivíduo e outra está vazia; se fugir na porta que já tem alguém, machucando essa pessoa, não cabe alegar estado de necessidade já que tinha outra porta e esta estava vazia

4º requisito - Salvação de direito próprio ou alheio

-Veja que a lei autoriza o estado de necessidade próprio e também o de terceiro

Bloco 2

5º requisito – inexigibilidade de sacrifício do bem em perigo

-Só há estado de necessidade quando o bem que está em perigo não deve ser sacrificado

-Teorias:

1ª teoria – Diferenciadora (alemã) –

a) Reconhece o estado de necessidade justificante – exclui ilicitude; existe se o bem preservado for maior ou igual ao bem sacrificado

b) Reconhece o estado de necessidade exculpante – exclui culpabilidade; existe se o bem preservado é igual ou menor ao bem sacrificado

Obs.: Critica-se essa teoria em razão de permitir o estado de necessidade mesmo que o bem salvo seja menor que o sacrificado (ex. preservar patrimônio sacrificando vida)

Obs. 2: o CPM adota a teoria diferenciadora

2ª teoria – unitária

a) Para a teoria unitária só existe um estado de necessidade: o estado de necessidade justificante (exclui ilicitude) – existe se o bem preservado for maior ou igual ao bem sacrificado

Obs.: **O Código Penal adota essa teoria:** só admite estado de necessidade se o bem preservado é maior ou igual ao bem sacrificado (se o bem preservado for menor, configura causa de diminuição de pena)

6º requisito - inexistência do dever legal de enfrentar o perigo (§1º do art. 24)

-Não pode alegar o estado de necessidade aquele que detém, por lei, o dever de enfrentar situações de perigo próprias de suas atividades (ex. bombeiros, médicos, policiais)

-Se detém o dever de enfrentar o perigo, mas não tem condições de enfrentar, existe o estado de necessidade (ex. um policial não tem o dever de evitar um assalto enfrentando um grupo grande e fortemente armado)

7º requisito (subjetivo) – o conhecimento da situação de perigo

-Obs. os 6 requisitos acima são objetivos (estão previstos objetivamente no CP)

-Existe estado de necessidade somente se a pessoa sabe que está em situação de perigo

-ex. indivíduo quer invadir a casa de sua ex-namorada; pula o muro para entrar na casa; enquanto isso, ele não percebe que na rua havia um cachorro bravo que tinha escapado e iria morder; veja que o indivíduo escapou de uma situação de perigo sem saber; o indivíduo irá responder por violação de domicílio sem poder alegar o estado de perigo do cachorro

○ Classificação:

▪ Estado de necessidade defensivo

-exercido em face do próprio causador do perigo

- não é ilícito penal nem civil

- o bem jurídico sacrificado é do próprio causador do perigo: ex. Fulano coloca fogo na sala; ciclano, para fugir do incêndio, derruba fulano

▪ Estado de necessidade agressivo

-exercido contra terceiro

- o bem jurídico sacrificado é de um terceiro que não causou o perigo

- não é crime, mas é ilícito civil

-. ex. Fulano coloca fogo na sala; ciclano, para fugir do incêndio, derruba beltrano;

- beltrano pode processar civilmente ciclano, cabendo direito de regresso de ciclano contra fulano

▪ Estado de necessidade real

-a situação de perigo realmente existe

- Estado de necessidade putativo
 - a situação de perigo não existe
 - o agente, por erro, supõe estar em situação de perigo
 - erro de tipo: discriminante putativa – art. 20, §1º do CP
 - ex. alarme de incêndio dispara; na fuga derruba alguém; o alarme era falso
- Estado de necessidade é circunstância comunicável no concurso de pessoas – beneficia coautores e partícipes do mesmo fato. O estado de necessidade é excludente de ilicitude que se comunica para todos os agentes
- É possível estado de necessidade contra estado de necessidade (ex. dois naufragos disputam única boia de salvação)
- A doutrina não admite estado de necessidade em crimes permanentes e habituais (visto que o estado de necessidade é situação momentânea)
- Dificuldade econômica, por si só, não configura estado de necessidade

Bloco 3

4.2 – Legítima defesa (art. 23, II c/c art. 25 do CP)

Art. 23 - Não há crime quando o agente pratica o fato

II - em legítima defesa;

Art. 25 - Entende-se em legítima defesa quem, usando moderadamente dos meios necessários, repele injusta agressão, atual ou iminente, a direito seu ou de outrem

- Requisitos da legítima defesa:

1º requisito – agressão injusta

-Agressão é necessariamente um ato de uma pessoa (jurídica ou física)

-Não existe legítima defesa em face de ataque de animais –é estado de necessidade–; se o animal for utilizado como arma, será legítima defesa em face do dono

-Agressão pode ser de Pessoa Jurídica

- ❖ Ex. fazendeiro age em legítima defesa contra empresa que está jogando poluentes em rio de sua fazenda

-Há legítima defesa contra inimputáveis

- ❖ Trabalha-se com o conceito de ilicitude objetiva (basta o ato ser contrário a lei): portanto inimputáveis praticam agressão injusta

- ❖ Ex. legítima defesa contra doentes mentais ou menores de idade

- ❖ Há corrente, minoritária, que aponta que a falta de capacidade do inimputável gera apenas o estado de perigo e, portanto, há apenas estado de necessidade

- Há legítima defesa contra multidão

- Há legítima defesa contra omissão injusta

- ❖ Ex. preso que toma as chaves do carcereiro e foge, motivado pelo descumprimento, injustificado, de alvará de soltura por parte do carcereiro

- Há legítima defesa contra agressão culposa ou ato atípico

- ❖ Agressão deve ser injusta, indiferente de ser culposa ou dolosa
- ❖ Há ato culposos que também é injusto
- ❖ ex. sonâmbulo em crise agredir outro

-NÃO há legítima defesa contra provocação injusta

- ❖ Provocação não é agressão

-NÃO há legítima defesa contra agressão justa

- ❖ Ex. assaltante não pode agir em legítima defesa contra policial que o prende e algema

2º requisito – agressão atual ou iminente

- Só existe legítima defesa se a agressão está acontecendo ou prestes a acontecer

- Não existe legítima defesa contra agressão passada e já encerrada (caracteriza vingança)

- Não existe legítima defesa contra agressão futura e incerta (agressão futura é ameaça)

- ❖ Se essa agressão futura for absolutamente certa de acontecer, a vítima pode antecipar sua defesa

Obs. 1: Trata-se da legítima defesa antecipada

Obs. 2: Posicionamento doutrinário

Obs. 3: Causa supralegal criada pela doutrina, gera a exclusão de culpabilidade (inexigibilidade de conduta adversa)

- Aceitar desafio: não há legítima defesa; cada um responde pela sua agressão

obs. frequentar lugar público ou privado e ser ameaçado, não significa desafio (desafio é o horário marcado para o ato, por exemplo)

3º requisito – defesa de direito próprio ou alheio

- Portanto, existe legítima defesa própria e de terceiro
- Qualquer direito pode ser protegido pela legítima defesa

4º requisito – uso moderado dos meios necessários

-Moderado:

- ❖ É a reação proporcional à agressão
- ❖ Uso imoderado configura excesso
- ❖ Legítima defesa da honra em crimes passionais (ex. em casos de adultério) não é aceita

-Meios necessários:

- ❖ É o meio capaz de permitir a defesa, ainda que não seja o menos lesivo
- ❖ Portanto, não é necessariamente o menos lesivo

5º requisito (**subjetivo**) – conhecimento da situação de legítima defesa

-Só há legítima defesa se a pessoa sabe que está em situação de legítima defesa

○ Legítima defesa contra legítima defesa

▪ Legítima defesa real x legítima defesa real (simultaneamente)

-Não pode ocorrer: é impossível

-Visto legítima defesa ser contra agressão injusta, por isso, quem está praticando agressão injusta não pode estar em legítima defesa (não pode dizer que a reação do outro indivíduo é injusta)

▪ Legítima defesa real x legítima defesa real (sucessivamente)

-É possível

-Legítima defesa sucessiva é a reação contra o excesso na primeira legítima defesa

-Ex. “A” desfere soco em “B” em legítima defesa; com “B” caído, “A” passa a chutá-lo injustificadamente; “B” levanta e desfere soco em “A” em legítima defesa

-Veja que o diferencial, em relação à anterior, é que uma é simultânea (tornado impossível, conforme exposto) e outra sucessiva

▪ Legítima defesa real x legítima defesa putativa

-É possível

-“A”, ao buscar celular no bolso, é agredido por “B”; “B” achava que seria assaltado (legítima defesa putativa); “A” reage e desfere soco em “B” (legítima defesa real)

- Legítima defesa putativa x legítima defesa putativa
 - É possível
 - Ex. Ambos indivíduos buscam celular em bolso e ambos acham que seriam assaltados um pelo outro, reagindo frente à ameaça (suposta)

- Se na prova não especificar: é possível legítima defesa de legítima defesa —> R –Não
- Pergunta: se a vítima pode evitar a agressão, mas não a evita, pode depois alegar legítima defesa, se for realmente agredida? R- Sim

ex. fulano diz para ciclano não passar em frente à sua casa, pois irá atirar nele.

Veja que para evitar a agressão, basta não passar em frente à casa de fulano

Ciclano passa em frente à casa, fulano saca a arma, mas ciclano atira primeiro e o mata.

Ciclano agiu em legítima defesa

cabe legítima defesa de agressão evitável ou inevitável

- Classificação da legítima defesa
 - Legítima defesa sucessiva
 - Reação contra o excesso na primeira legítima defesa

 - Legítima defesa própria e de terceiro
 - Própria: defesa de direito próprio
 - Terceiro: defesa de direito de terceiro

Bloco 4

- Legítima defesa real e legítima defesa putativa/imaginária
 - Na putativa, o agente, por erro, supõe estar em situação de legítima defesa que não existe

- Legítima defesa subjetiva
 - Excesso na legítima defesa, decorrente de erro inevitável

- Não existe legítima defesa presumida: fato típico se presume ilícito – a defesa deve comprovar

- Pode, a mesma pessoa, agir em legítima defesa e estado de necessidade
 - Ex. indivíduo que furta arma de policial para reagir a uma injusta agressão
 - Furto da arma é estado de necessidade e a reação é legítima defesa

- É possível agir em legítima defesa contra quem age em situação excludente de culpabilidade
 - ex. legítima defesa contra quem está em coação moral irresistível; embriaguez involuntária; etc.
 - ex. gerente de banco rouba seu local de trabalho pois está sob ameaça de matarem sua família (coação moral irresistível); segurança do banco impede o roubo
- Não cabe legítima defesa contra quem age protegido por outra excludente de ilicitude

Obs. exercício regular de um direito:

- Exercício de um direito previsto em norma jurídica, sem excesso, por particular
- Se excessivo, vira abuso de direito = ato ilícito

Obs. estrito cumprimento do dever legal:

- Exercício de um dever previsto em norma jurídica, sem excesso, por agente público ou quem exerce função pública
- Se excessivo, vira abuso de autoridade
- não aplicável para crimes culposos (corrente majoritária)

Obs. as excludentes estrito cumprimento do dever legal e exercício regular de um direito são comunicáveis aos autores e partícipes

4.3 - Excessos nas excludentes de ilicitudes (art. 23, parágrafo único do CP)¹

- O excesso afasta a excludente de ilicitude e configura crime
- O excesso pode ocorrer em qualquer excludente de ilicitude
- A lei pune o excesso culposo e doloso (se o excesso for doloso, há crime doloso; se o excesso for culposo, há crime culposo se existir a forma culposa do crime)
- Classificação doutrinária do excesso:
 - Excesso doloso e culposos
 - doloso: excesso proposital
 - culposos: excesso sem querer
 - Excesso acidental
 - Decorre de caso fortuito ou força maior
 - Não configura crime

¹ Art. 23; Parágrafo único - O agente, em qualquer das hipóteses deste artigo, responderá pelo excesso doloso ou culposos

- Excesso exculpante
 - Decorre de erro inevitável
 - Não configura crime

- Excesso intensivo/próprio e excesso extensivo/impróprio
 - O próprio é aquele que ocorre enquanto ainda está acontecendo a agressão injusta (ex. fazendeiro atira em indivíduo que estava furtando duas laranjas)
 - O impróprio é o que ocorre quando já cessou a injusta agressão (ex. indivíduo efetua segundo disparo em assaltante já desmaiado)

4.4 - Ofendículo/ofendículas/ofensáculas

- Aparatos colocados para proteção física da propriedade/imóvel
- Permitidos desde que visíveis e sem excesso
- Ex. cerca elétrica; arame farpado; animal de guarda
- obs. excessos também são vedados (ex. cerca elétrica sem placa ou com alta carga elétrica) – punição por excesso doloso ou culposos
- Possui natureza jurídica de:
 - Exercício regular de direito: enquanto não acionado
 - Legítima defesa: quando acionado

- Ofendículo x defesa mecânica predisposta
 - Ofendículo: aparato visível
 - Defesa mecânica predisposta: aparato oculto (ex. eletrificação de muro se aviso)

Bloco 5

4.5 - Consentimento do ofendido

- Causa suprallegal de exclusão da ilicitude (criação da doutrina/jurisprudência)
- Se a falta de consentimento estiver como elemento do tipo, o consentimento exclui a tipicidade; se houve consentimento, a conduta não se “encaixou” no crime (ex. violação de domicílio- art. 150 do CP; veja que o consentimento está como elemento do tipo: “contra a vontade expressa”)²
- Requisitos (criados pela doutrina):

1º requisito- consentimento expresso

² Violação de domicílio

Art. 150 - Entrar ou permanecer, clandestina ou astuciosamente, ou contra a vontade expressa ou tácita de quem de direito, em casa alheia ou em suas dependências:

-Não existe consentimento presumido

2º requisito – consentimento livre

-Consentimento obtido com violência, grave ameaça ou fraude, não exclui a ilicitude

3º requisito – consentimento conforme a moral e os bons costumes

4º requisito- consentimento deve ser dado por capaz

5º requisito – deve ser relativo à bem disponível (por isso a eutanásia não exclui tipicidade, já que a vida é bem indisponível)

6º requisito- consentimento deve ser relativo a bens individuais

- Atenção: embora, em regra, o consentimento do ofendido funcione como causa supralegal de exclusão de ilicitude, excepcionalmente ele funciona como causa de tipicidade. Isso ocorre quando a falta de consentimento está expressa como elementar do tipo penal incriminador. Ex.: o crime de violação de domicílio consiste na entrada na residência sem o consentimento do morador. Havendo consentimento o fato é atípico. Outro exemplo é o estupro, que consiste na prática de ato libidinoso não consentido.

obs. Há três teorias que justificam o consentimento do ofendido como excludente de ilicitude:

a) teoria da ausência do interesse

- Se o titular do bem jurídico atingido não tem interesse, desaparece o interesse do Estado

- Crítica: os crimes envolvem a paz social, atingindo toda a sociedade

b) teoria da renúncia à proteção

- Crítica: os crimes envolvem a paz social, atingindo toda a sociedade

c) teoria da ponderação de valores

- Direito de liberdade do infrator x bem atingido (disponível – titular abre mão) – Estado prioriza o direito de liberdade

- Teoria mais aceita

A doutrina admite a aplicação do consentimento do ofendido inclusive em crimes culposos

1 – Conceito

- É o juízo de reprovabilidade/censura que recai sobre a conduta típica e ilícita
- Considera-se a conduta como culpável quando ela for reprovável
- Se a conduta não pode ser reprovada, ela não pode ser punível

Culpabilidade formal e culpabilidade material

➤ **Culpabilidade formal**

- É a culpabilidade abstrata
- É a culpabilidade que o legislador leva em conta no momento de prever/cominar a pena em abstrato para o crime
- Ex. gravidade abstrata; a conduta de roubo tem uma reprovabilidade maior que a conduta de furto (visto violência ou grave ameaça); a conduta de homicídio tem reprovabilidade maior do que a conduta de lesão corporal leve; diante dessas reprovabilidades maiores, o legislador prevê uma pena maior para o crime de roubo e de homicídio do que para o crime de furto e lesão corporal leve

➤ **Culpabilidade material**

- É a culpabilidade concreta
- É a reprovabilidade da conduta no caso concreto que o juiz leva em conta para aplicar/fixar/ dosar a pena no caso concreto (art. 59 do CP)
- Ex. dois assaltantes cometem duas condutas de roubo; no plano abstrato essas duas condutas possuem a mesma gravidade (ambas são roubo); o primeiro assaltante ameaça a vítima com um tiro (simulando uma arma, mas não estava armado); o segundo assaltante pega uma barra de ferro atinge a vítima com esse objeto; no plano concreto, a reprovabilidade da conduta do segundo assaltante é maior do que a do primeiro, sendo levado em conta pelo juiz no momento da dosimetria da pena;
- **Art. 59** - O juiz, atendendo à culpabilidade, aos antecedentes, à conduta social, à personalidade do agente, aos motivos, às circunstâncias e consequências do crime, bem como ao comportamento da vítima, estabelecerá, conforme seja necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime: (Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)
 - I - as penas aplicáveis dentre as cominadas;(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)
 - II - a quantidade de pena aplicável, dentro dos limites previstos;(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)
 - III - o regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade;(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)
 - IV - a substituição da pena privativa da liberdade aplicada, por outra espécie de pena, se cabível. (Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

2- Natureza jurídica

- É pressuposto para a aplicação da pena criminal
- Se existe culpabilidade, existe aplicação de pena
- Se não existe culpabilidade, o agente é **isento** de pena
- Veja que não se trata de requisito, mas sim **pressuposto** para a aplicação da pena
- Quanto a ser ou não elemento do crime:

1ª Corrente – bipartida

- Sustenta que o crime é composto apenas de dois elementos: fato típico e ilicitude
- Portanto, a culpabilidade é pressuposto da pena, mas não é elemento do crime
- Aqui se comete o crime, mas o agente fica isento de pena (diante da ausência de culpabilidade)

2ª Corrente- tripartida

- Sustenta que o crime é composto de três elementos: fato típico, ilicitude e culpabilidade
- Para essa corrente, a culpabilidade é pressuposto da pena **E** elemento do crime
- Aqui não há crime e nem aplicação de pena (diante da ausência de culpabilidade)
- **Teoria adotada no Brasil**

3- Teorias da culpabilidade

A) Teoria psicológica da culpabilidade

- Adotada pela teoria causalista da conduta (ou teoria clássica da conduta)
 - Conduta como mero movimento corpóreo (ou abstenção do movimento corpóreo), desprovido de qualquer finalidade, que provoca resultado no plano das coisas (conduta como mera relação de causa e efeito entre comportamento e resultado)
- Culpabilidade composta de apenas um elemento: imputabilidade
 - Vínculo psicológico que liga o autor ao fato
- Dolo e a culpa: espécies de culpabilidade (não estão na conduta)
- Dolo normativo
 - Pois possui o elemento normativo da consciência da ilicitude

B) Teoria psicológico-normativa da culpabilidade (teoria normativa)

- Adotada pela teoria neokantista/neoclássica da conduta

- Culpabilidade composta por três elementos: imputabilidade; dolo e culpa; exigibilidade de conduta diversa
- Dolo e a culpa: ELEMENTOS da culpabilidade (**NÃO** como espécies da culpabilidade)
- Dolo normativo
 - Pois possui o elemento normativo da consciência da ilicitude

C) Teoria normativa pura da culpabilidade

- Adotada pela teoria finalista da conduta
 - Toda conduta visa um fim (se contrapõe à teoria causalista)
- Culpabilidade composta por três elementos: imputabilidade; potencial consciência da ilicitude; exigibilidade de conduta diversa
- Dolo e a culpa saem da culpabilidade: integram a conduta
- Dolo natural
 - Não é mais normativo
 - É composto apenas de dois elementos naturais: consciência e vontade
- Se desdobra em duas teorias:

C.1) Teoria limitada da culpabilidade

-Descriminantes putativas³ podem assumir duas formas:

- ❖ Espécie de erro de tipo (erro de visualização) ou
- ❖ Espécie de erro de proibição (imagina estar protegido por excludente de ilicitude)

C.2) Teoria extremada da culpabilidade

-Descriminantes putativas são sempre erro de proibição

- Já que ambas são derivações da mesma teoria, são praticamente idênticas, divergindo apenas no ponto das discriminações.

obs. há, ainda, a teoria funcional da culpabilidade (conceito funcional de culpabilidade): não leva em conta a reprovabilidade da conduta, mas sim a necessidade da pena

³ São causas excludentes de ilicitudes imaginárias. Ex. nota-se pessoa no quintal durante a noite; atira no sujeito imaginando ser um assaltante; depois descobre que era apenas o vizinho; configura legítima defesa putativa

- **O Código Penal adota a teoria limitada da culpabilidade** (vertente da teoria normativa pura da culpabilidade)

4- Elementos da culpabilidade

A) Imputabilidade

- Capacidade mental de entender o que está fazendo
- Para essa análise, existem três sistemas: biológico, psicológico e biopsicológico (este é o adotado pelo CP)

B) Potencial consciência da ilicitude

- Possibilidade de saber que a conduta é proibida
- Basta a possibilidade

C) Exigibilidade de conduta diversa

- Possibilidade de não praticar a conduta criminosa

- Elementos cumulativos (ausente um elemento já não há culpabilidade e o agente é isento de pena)